

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1086/2535

หม่อมราชวงศ์เจริญสุข สุขสวัสดิ์

โจทก์

นายเกษม เวชวิทยะตระกูลหรือเวช

วิทยะตระกูล

จำเลย

นายเกษม เวชวิทยะตระกูลหรือเวช

วิทยะตระกูล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156, มาตรา 157

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนิน อย่างคนอนาถาในชั้นฎีกา ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วฟังไม่ได้ ว่าจำเลยเป็นคนยากจนถึงขนาดไม่มีเงินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียม ศาลให้ยกคำร้องให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน 15 วัน

จำเลยเห็นว่า ขณะที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นบุคคลล้มละลายจำเลยมีทรัพย์สินอยู่ศาลจึงได้พิพากษายกฟ้อง แต่ขณะที่โจทก์มาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้จำเลยเป็นบุคคลยากจนลงมีสิทธิที่จะขอ ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาได้ และจำเลยเบิกความเป็นพยานอย่างชัดแจ้งว่าจำเลยเป็นบุคคลยากจน ทั้งไม่มีญาติพี่น้อง พอที่จะให้หยิบยืมเงินมาเสียค่าฤชาธรรมเนียมศาลได้ โปรดมี คำสั่งอนุญาตให้จำเลยดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 103 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 250,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน 250,000 บาท นับแต่วันที่ 25 กรกฎาคม
2531 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์ แต่ดอกเบี้ยส่วนที่นับถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน
เงินจำนวน 18,125 บาทศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้น ฎีกา ศาลชั้นต้น
ไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 80,79,99)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 101)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามทางไต่สวนข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยเป็นคนยากจน
ถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียม ชั้นฎีกาได้ ที่ศาลชั้นต้นมี คำสั่งไม่
อนุญาตให้ฎีกาอย่าง คนอนาถานั้น ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย
หากจำเลยยังติดใจฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ก็ให้จำเลย นำเงินค่า
ธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันฟังคำสั่งนี้

พิเคราะห์แล้ว ตามทางไต่สวนข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยเป็นคนยากจน
ถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียม ชั้นฎีกาได้ ที่ศาลชั้นต้นมี คำสั่งไม่
อนุญาตให้ฎีกาอย่าง คนอนาถานั้น ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย
หากจำเลยยังติดใจฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ก็ให้จำเลย นำเงินค่า
ธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันฟังคำสั่งนี้

(เรียงธรรม ลัทธิ-วิรัช สุตระสุวรรณ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>